HEMAIAH
حماية
Cities & Societies Management

عقد تنفيذ اعمال مقاولات
(ترميم ورفع كفاءة سور شينزوابى)
"كمبوند جاردينيا سيتى - م . نصر"

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٤ تم الاتفاق بين كل من الطرفين:.

أولاً :- شركة حماية لادارة المدن والمنتجعات السياحية والعقارية ش.م.م ، سجل تجارى ٢٥٩٨٥ ، بطاقة ضريبية ٠٧٤ - ٦١٣ - ٢٧٦ و مقرها ٥٤ ش لبنان - المهندسين - الجيزة ويمثلها قانونا في التوقيع على هذا العقد السيد المهندس/ امجد محمد احمد حسنين بصفتة رئيس مجلس الادارة ويفوض عنه فى التوقيع على ذلك العقد المهندس / عادل نهاد مصطفى بيرم بصفتة الرئيس التنفيذى .

(طرف اول)

ثانيا :- شركة أعمارة مصر للهندسية والتجارة والمقاولات سجل تجارى رقم ٥٣٥٤٦ بطاقة ضريبية ٦٥٨ – ٠٩٤ – ٥٣٣ ومقرها الرئيسى قطعة ٣٣ شقة ٣ المجاورة ٢ الحى ١- مدينة نصر - القاهرة ويمثلها قانونا فى التوقيع على ذلك العقد الاستاذ / وليد عبدالفتاح عبداللطيف بطاقة رقم قومى ٢٨٦٠٨٠٦٢١٠٣٦٥٩ بصفتة شريك والمدير المسئول .

(طرف ثانى)

تمهيد

- لما كان الطرف الأول مسئول عن ادارة الخدمات بكمبوند جاردينيا سيتى - م . نصر وكان من ضمن هذه الخدمات القيام بترميم وصيانة المبانى والمنشات الخدمية والادارية والسكنية والسور الخارجى المشروع ، ونظرا لحاجة سور شينزوابى بالكمبوند لأعمال ترميم و رفع كفاءة وصيانة الباكيات التالفة لسور شينزوابى .
- ولما كان الطرف الثانى مكتب متخصص فى اعمال المقاولات والتشطيبات والانشاءات المعمارية طبقا للثابت بنشاطه فى السجل التجارى ولدية خبرة فى تنفيذ اعمال الانشاءات والترميمات المدنيه والمعماريه بالكمبوند بكفاءة وجودة عاليه مطابقة للمواصفات الفنية والقياسية والجودة المتعارف عليها فى هذا الشان .
- وحيث قام الطرف الاول بتشكيل لجنة لبحث وفحص ودراسة كافة العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات الراغبة فى تنفيذ الاعمال موضوع العقد .
- وحيث تقدم الطرف الثانى بعرضه الفنى والمالى لتنفيذ الاعمال موضوع العقد ولاقى ذلك العرض قبول الطرف الاول باعتباره افضل العروض المقدمة فنيا وماليا والاكثر تلبية لاحتياجات وشروط الطرف الاول وجهة الاسناد (مالكة المشروع) ، الامر الذى دعا كلا الطرفين الى ابرام ذلك العقد والالتزام بكافة بنوده .

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما القانونية للتعاقد اتفقا علي الأتي:.

البند الاول :

يعتبر التمهيد السابق والعرض الفنى والمالى المقدم من الطرف الثانى وجدول الأعمال والمواصفات الفنية للخامات والمعدات والادوات المستخدمة فى تنفيذ الاعمال والجدول الزمني وقرار لجنة البت والمستندات المتبادلة بين الطرفان سواء الورقية او المرسلة عبر الايميل جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملة ومتممة لاحكامه وبنوده .

البند الثانى :

موضوع العقد :

بموجب ذلك العقد يلتزم الطرف الثاني بترميم ورفع كفاءة وصيانة الباكيات التالفة لسور شينزوابى بموقع الطرف الاول " بكمبوند جاردينيا سيتى - م . نصر" وذلك طبقا للعرض الفنى والمالى المقدم من الطرف الثانى لتنفيذ الاعمال على النحو الوارادة تفصيلا بالجدول التالى :-

م	الصنف	الوحده	الكمية	السعر	الاجمالي
1	المقطوعيه توريد وتنفيذ اعمال ترميم منطقة السيمنت بورد فى الواجهه الواحده والعمل يشمل الاتى 1-اعمال نصب السقالات على الواجهه بالكامل نقل فك وتركيب 2-تكسير السيمنت بورد من الواجههه وتجهيز المكان للعمل 3-توريد وتركيب سيمنت بورد سعودى او ما يماثله 9مم شامل الصاج تقوية الشاسيه سمك 0.6مم 4-اعمال دهان الواجهه (سافيتو ودهانات بلاستيك) لتحقيق اللون المطلوب ومقاومة العوامل الجويه نقل كتفة المخلفات ونواتج التكسير الى المقالب العموميه وصيانة للباكيات المعيوبه لسور شينزوابى	مقط	-	33000	33000 جم
الاجمالي					33000 جنيه

مع التزام الطرف الثانى بمراعاة تنفيذ تعليمات الجهة مالكة المشروع ذات الارتباط بموضوع العقد ، ويتم توفير جميع الخامات المطلوبه لتنفيذ الاعمال بمعرفة الطرف الثاني وعلى نفقته .

البند الثالث :

1- الأسعار

أ. اتفق الطرفان ان اجمالى مستحقات الطرف الثانى نظير تنفيذه الاعمال موضوع العقد مبلغ **37620 جنية (فقط سبعة وثلاثون الف ستمائة وعشرون جنيها مصريا لا غير)** شاملة ضريبة القيمة المضافة وطبقا للاسعار المتفق عليها بالعرض المالى المقدم من الطرف الثانى على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 30 يوم من تاريخ الأسناد والتعاقد ، ويلتزم الطرف الاول بسداد 5% كدفعة مقدمه للطرف الثانى والـ 95% المتبقية بعد الفحص والاستلام النهائى وذلك بعد اعتماد المدير المسئول التابع للطرف الاول على تقرير بتمام تنفيذ الاعمال جيدا (على ان يتم حصر الكميات المنفذه بالفعل ومطابقتها مع العرض الفنى والمالى المقدم) ، ويتم الصرف خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم "الفاتورة الالكترونية".

ب. في حالة طلب الطرف الأول لأية إضافات جديدة بالأعمال وملزمة لحاجة العمل يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها طبقا للاسعار المتفق عليه بالعرض المالى ولما يتم إقراره من لجنة مشكلة من الطرفين لتحديد الأعمال الإضافية .

ج. يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة التأمينات الاجتماعية او تامين المقاولات المقررة علي الأعمال دون ادنى مسئولية على الطرف الاول.

هـ. قيمة التعاقد ثابتة غير قابلة للزيادة و لا تتأثر بأي زيادة تطرأ بعد تاريخ توقيع العقد في أسعار الخامات المستخدمة فى الاعمال .

2- التأمين النهائي وضمان الاعمال:.

يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة 5% من اجمالى قيمة الاعمال بقيمة **1881 جنية (فقط الف وثمانمائة وواحد وثمانون جنيها لاغير)** نقدا او بشيك مقبول الدفع إلي الطرف الأول او بتقديم خطاب ضمان نهائى بنفس القيمة سارى طوال مدة الضمان كتأمين نهائى عن الأعمال موضوع العقد ، على ان يسترد الطرف الثانى مبلغ التامين بعد

انتهاء مدة ضمان الاعمال "عام ميلادى" من تاريخ الفحص والاستلام والتاكد من تنفيذها على اكمل وجه دون تقصير او اهمال او اخلال باى التزام من الالتزامات المفروضه عليه بموجب ذلك العقد ، كما يضمن الطرف الثانى صلاحية الأصناف المستخدمة فى الاعمال وكذلك جودة تنفيذ الاعمال موضوع العقد لمدة عام ميلادى من تاريخ الفحص والاستلام للاعمال ويسرى ذلك الضمان ضد عيوب الصناعة أو الخامة المستخدمة او جودة تنفيذ الاعمال ويحق للطرف الاول الزام الطرف الثانى باصلاح اى عيوب فى الاعمال تظهر خلال فترة الضمان وفى حالة امتناع الطرف الثانى عن اصلاح هذه العيوب يحق للطرف الاول اصلاحها من حساب مبلغ التامين وفى حالة عدم كفايتها يحق له مطالبه الطرف الثانى قضائيا بسداد قيمة الفرق فى تكلفة الاصلاح مع التعويض .

البند الرابع :

التزامات وشروط التنفيذ :.

١- العمالة:

أ. يلتزم الطرف الثاني باستخدام العدد الكافي من العمال المتخصصين والمشرفين والمهندسين اللازمين لحسن أداء العمل. كما يتحمل تكاليف نقلهم من وإلي موقع العمل وتهيئة أماكن الإعاشة الخاصة بهم.

ب. يكون الطرف الثاني مسئولا عن سلامة عماله وعن أية أضرار تحدث لهم دون ادنى مسئولية على الطرف الاول ويتعهد بتعويض الطرف الأول في حالة حدوث اى ضرر للطرف الاول او الغير نتيجة تنفيذ الاعمال موضوع العقد .

ج. يلتزم الطرف الثاني بالقيام بمعرفته وعلي نفقته بالتأمين علي عماله طبقا لقواعد وقوانين التأمينات الاجتماعية والصحية ومخاطر العمل والقرارات الوزارية المكملة لها والسارية خلال مدة تنفيذ الأعمال.

٢- التوريدات (المواد والمهمات والآلات والمعدات):

أ. يلتزم الطرف الثاني بتقديم عينات المواد دون مقابل لاعتمادها كتابيا من الطرف الأول قبل بدء التوريد والتنفيذ.

ب. يلتزم الطرف الثاني بتوفير جميع الاصناف بالكميات اللازمة لتنفيذ الأعمال وطبقا للبرنامج الزمني علي أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات والعينات المقدمة طبقا للفقرة (أ) من هذا البند والمعتمدة من الطرف الأول.

ج. يلتزم الطرف الثاني باستخدام المون والمواد طبقا للأصول الفنية والانشائية المتعارف عليها فى هذا الشان .

٣- علي الطرف الثاني طوال مدة تنفيذ وإتمام الأعمال مراعاة الاتى :

أ. أن يراعي تماما سلامة جميع الأشخاص اللذين يحق لهم التواجد في الموقع وأن يبقي الموقع أو ما يقع منه تحت سيطرته والأعمال ما دامت لم تسلم للطرف الاول في حالة من النظام اللازم لتجنيب هؤلاء الأشخاص المخاطر ويلتزم الطرف الثانى بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية بالمشروع .

ب. أن يوفر باستمرار علي نفقته الحرس والأسوار وعلامات التحذير والمراقبة أينما وكلما كان ذلك ضروريا أو طلبته أي سلطة قائمة قانونا للحفاظ علي الأعمال وسلامة الأفراد.

ج. أن يتخذ كل الخطوات المعقولة لحماية البيئة داخل وخارج الموقع وأن يتجنب الإزعاج والضرر للأشخاص ولممتلكات الأفراد الناشئ عن التلوث أو الضجيج أو عن أسباب أخري تنشأ بسبب تنفيذ الاعمال .

د. أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المنشآت المجاورة وفي حالة حدوث أية أضرار لاقدر الله يكون مسئولا وحده المسئولية الجنائية والمدنية وعليه تعويض الغير والطرف الأول عن كافة الأضرار الناتجة عن ذلك.

البند الخامس :

التعديلات والأعمال الإضافية والجديدة:.

١- للطرف الأول الحق في أي وقت من الأوقات قبل أو بعد البدء في الأعمال إجراء أي تعديلات أو أعمال جديدة يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها بمجرد استلامه خطاب الطرف الأول بتكليفه بذلك دون اى زيادة فى الاسعار المتفق عليها .

٢- للطرف الأول الحق في التعديل في الاعمال موضوع العقد الواردة بالبند الثانى سواء بالزيادة أو النقصان أو الإلغاء إذا كان هذا التعديل ناتج عن ظروف طارئة خارج إرادة الطرف الأول ويتم إعداد التوازن الزمني والمالي بين الطرفين.

البند السادس :

التنازل عن العقد وإسناد الأعمال:.

لايجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد أو جزء منه او إسنادها إلي الغير إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الطرف الأول ويظل الطرف الثاني مسئولا مسئولية تامة عن كافة الالتزامات الناشئة عن الأعمال موضوع هذا العقد سواء منها المنفذ بمعرفته أو بمعرفة المسند إليه الأعمال من الباطن .

البند السابع :

تنسيق الأعمال بالموقع :.

١- يلتزم الطرف الثاني بالعمل طبقا للجدول الزمني والمقدم منه المعتمد من الطرف الاول.

٢- يقر الطرف الثاني بالمعاينة النافية للجهالة للموقع ودراسة وفحص طبيعة الأعمال .

٣- يحق للطرف الأول التفتيش علي الأعمال والتوريدات بموقع العمل والأماكن التي تجهز فيها الأعمال مع رفض الأعمال الغير مطابقة للشروط والمواصفات أو أصول الصناعة.

٤- يقر الطرفان بالعلم التام بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للأعمال موضوع هذا العقد والمعمول بها في جمهورية مصر العربية ولوائح وتعليمات الكمباوند .

البند الثامن :

مدة سريان العقد:.

١- يلتزم الطرف الثاني بتسليم الأعمال موضوع العقد تسليما نهائيا في مدة أقصاها ٣٠ يوم "شهر عمل" من تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٠ مع إلتزامه بإصلاح وترميم ومعالجة أية عيوب أو أخطاء في الأعمال المسلمة .

٢- **يحق للطرف الثاني مدة إضافية للأعمال في الحالات الآتية:.**

أ. عند تكليف الطرف الثاني بأعمال إضافية

ب. طلب الطرف الأول من الطرف الثاني بتعديل الجدول الزمني لاسباب راجعة للطرف الاول.

ج. في الظروف القهرية والأسباب التي تؤثر علي معدلات التنفيذ وتكون الأعذار إذا أقرها المدير المسئول التابع للطرف الاول .

البند التاسع :

فسخ العقد أو سحب الأعمال مع اسناد تنفيذها لشركة اخرى على حساب الطرف الثانى مع احتفاظ الطرف الاول باقتضاء التعويض الجابر للضرر الذى اصابه ، وذلك اذا تحققت حالة من الحالات الاتية :

أ. إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد.

ب. إذا توقف الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال أو جزء منها لمدة ٥ يوما متصلة أو ١٠ يوما منفصلة دون أذن كتابي من الطرف الأول بما يؤثر علي البرنامج الزمني للتنفيذ ما لم يكن هذا التوقف ناتج عن ظروف طارئة أو قوي قهرية يقرها الطرف الاول.

ج. إذا اظهر الطرف الثاني بطء في التنفيذ أو أهمل أو اغفل القيام بآي من التزاماته المقررة ولم يتدارك ذلك خلال (خمسة عشر يوما) من تاريخ أخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.

د. إذا قام الطرف الثاني بالتعامل المباشر مع الجهة المالكة للمشروع المسندة للطرف الأول تنفيذ الاعمال موضوع ذلك العقد سواء أثناء فترة سريان هذا العقد أو اثناء استمرار تعاقد الطرف الأول مع الجهة مالكة المشروع ، ولمدة سنة واحدة من تاريخ فسخ العقد أو انتهائه لأي سبب ، ويُعتبر أي تعامل مباشر في هذه الحالة إخلالاً جسيمًا يترتب عليه مسؤولية قانونية وتعويض للطرف الأول وفي جميع الأحوال يكون للطرف الأول الحق في إنهاء العقد فورًا ودون إخطار أو التزام مالي، مع احتفاظه بحقه في الرجوع على الطرف الثاني بالتعويض المناسب.

البند العاشر:

- **غرامة التأخير والتعويضات:.**

١- إذا تأخر الطرف الثاني عن تسليم الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد في المدد المحددة من الطرف الاول جاز للاخير إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول دون اللجوء للقضاء في توقيع غرامة التأخير عليه عن المدة التي يتأخر فيها عن إنهاء العمل وتسليمه ابتدائيا ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدة التوقف التي يثبت الطرف الثاني للطرف الأول نشوؤها عن أسباب قهرية أو أسباب ليس للطرف الثاني سببا فيها وتكون غرامة التاخير بالنسب الآتية:.

- **الأسبوع الأول نسبة خصم ١٪ من المبلغ الإجمالي.**
- **الأسبوع الثاني نسبة خصم ١,٥٪ من المبلغ الإجمالي.**
- **الأسبوع الثالث نسبة خصم ٢٪ من المبلغ الإجمالي.**
- **الأسبوع الرابع نسبة خصم ٢,٥٪ من المبلغ الإجمالي.**

أكثر من مدة شهر سيتم تطبيق نسبة خصم ١٠٪ على المبلغ الإجمالي للأعمال وتحسب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة التي لم يتم تسليمها بعد.

٣- في حالة تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد طبقا للعقد وارتأى الطرف الأول لصالح تنفيذ الاعمال قبول مبررات الطرف الثاني وإقرارها جاز له إضافة مدة لتنفيذ الاعمال بشرط ألا يترتب عليها أية أعباء مالية يتحملها الطرف الأول.

البندالحادي عشر:

المراسلات:

يقر كل من الطرفين أنه اتخذ طوال مدة سريان العقد عنوانه المبين بصدد هذا العقد محلا مختارا له ويلتزم في حالة تغييره بأخطار الطرف الآخر به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وآلا صحت المراسلات التي تتم علي العنوان المبين بالعقد.

البند الثانى عشر:

القضاء المختص :

يخضع ذلك العقد لاحكام القانون المدنى ما لم يتفق الطرفين على نص خاص بالعقد ، وتختص المحاكم الواقع في دائرتها مقر الطرف الاول بنظر أية نزاع قد ينشأ (لاقدر الله) عن هذا العقد.

البند الثالث عشر:

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

الطرف الاول	الطرف الثاني
حماية لادارة المدن والمنتجعات السياحية	شركة أعمارة مصر للهندسية والتجارة والمقاولات
( )	( )